金昌市交通运输局文件

金交发〔2023〕75号　　签发人：方智天

金昌市交通运输局
关于雅路汽车养护经营部“3·16”中毒窒息事故调查报告的请示

金昌市人民政府:

现将《雅路汽车养护经营部 “3·16”中毒窒息事故调查报告》呈上，请予以审核批复。

金昌市交通运输局

2023年5月11日

（联系人：罗莹　联系电话：0935-8313393）

雅路汽车养护经营部“3·16”中毒窒息事故调查报告

2023年3月16日20时左右，金昌市金川区河雅路宝品巷雅路汽车养护经营部，在清洗空装危货车过程中，发生一起意外窒息事故，造成1人死亡。

事故发生后，市政府高度重视，王方太市长作出重要批示：“请市交通运输局牵头，市应急局、市公安局和金川区配合，组织专班，做好事故处置、死者家属安抚及善后，严防次生事故发生，管控舆情，同时详查危化品运输、经营许可证及经营者资质情况，操作规程执行及各方责任落实等情况，查明事故原因严肃追究相关责任，全市要举一反三，县区、经开区组织全面自查，汲取教训，健全制度规范，严防此类事故发生，确保人民群众生命财产安全。”依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府成立了由市交通运输局牵头，市公安局、市生态环境局、市应急管理局、市市场监管局、市总工会、金川区人民政府参与的事故调查组，开展事故调查，并形成事故调查报告。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等进行综合研判分析，查明了事故经过、应急处置、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

一、事故单位及涉事设备基本情况

（一）事故单位情况：金昌市金川区雅路汽车养护经营部（以下简称雅路汽车养护经营部），属个体工商户，雅路汽车养护经营部持有市场监管局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为92620300MA7CJPBL4Y；注册日期为2021年11月24日，经营范围包括：洗车服务、机动车修理和维护、汽车零配件零售、汽车装饰用品销售、专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营者为死者武成全本人。

（二）涉事车辆及所属公司情况：辽GK6752号车辆所属辽宁省锦州市锦州福泰物流有限公司，为重型半挂牵引车。辽G6B18挂号车辆为重型罐式半挂车，与辽GK6752号车辆同属锦州福泰物流有限公司。

1.辽GK6752号车辆使用性质为危化品运输，品牌型号为豪沃牌ZZ4257W324HE1W，注册日期2021年2月1日。准牵引总质量40000kg，经营范围3类。

2. 辽G6B18挂号车辆使用性质为危化品运输，品牌型号为瑞江牌WL9464ORYD47Y，注册日期为2021年1月28日，核定载质量33000kg，经营范围3类，事发时，罐内存有硫氢化钠残留，存在超范围运输行为且无危化品技术说明书。

3.锦州福泰物流有限公司法定代表人郭俭，该公司持有锦州市古塔区行政审批局核发的《营业执照》，注册日期为2016年11月8日，经营期限至2036年11月07日，于2021年12月2日办理换证，登记日期为2021年12月2日。该公司经营范围为许可项目：道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准），该公司持有锦州市行政审批局核发的《道路运输经营许可证》，核发日期为2021年1月25日，证件有效期为2021年2月12日至2025年2月11日，经营范围为：经营性危险货物运输8类、3类、2类3项、2类1项，剧毒化学品除外。

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2023年3月16日10时左右，驾驶员王文平开车到金川集团公司5号岗联系卸货，当时卸的货是硫氢化钠。

17时16分在金川公司厂区内过磅。

17时30分左右，驾驶员王文平卸完货从金川集团公司5号岗出来后随即电话联系了雅路汽车养护经营部的老板武成全，但电话并未打通。

18时左右，驾驶员王文平到达雅路汽车养护经营部，洗车前与老板武成全商谈价格为600元，包括罐体内部，同时告知洗车人员要站在车顶通过人孔往罐里冲洗。当时武成全正在清洗其它排队车辆，驾驶员王文平便将车辆停在路边等待，同时打开人孔进行通风。

19时左右，武成全开始清洗该涉事车辆，王文平告知武成全站在车顶通过人孔往罐里冲洗，王文平站在装料口，武成全向王文平要了一个新的自吸过滤式防毒面罩半面罩后，便站在前人孔处冲洗罐内，王文平提醒武成全防护手套佩戴不规范，随即武成全重新戴好防毒面罩和皮手套后上到槽罐顶，大约1分钟后武成全喊了王文平一声，然后王文平便转头查看，发现罐顶上没有人，便

过去查看，发现武成全掉入罐内，无应答意识。

（二）救援过程

19 时 10 分左右王文平发现武成全平躺在罐底无回应，立即拿铁钩吊起武成全但没有成功，随后向押运员大喊："老朱老朱，老武掉罐里，快打 119、120"，同时继续用铁钩子勾武成全的衣服，想把他拉上来，试了好多次都没有把他勾上来。押运员朱美芳在附近厂子喊来两个人来到了罐顶，同时拨打了 119 消防救援电话。驾驶员王文平准备下到罐底去救人，前来帮忙的人说："不行，你再不能下去"。王文平便去车里找到了应急气泵，接到罐底通风，发现气体不多了，王文平又把车发动着（车辆牵引头发动可以补充气体）。

19 时 30 分左右，119 救援车、120 救护车到达现场，119 的 2 名救援人员下到车底把武成全拉上来。120 救护人员对其进行现场急救，几分钟后，120 救护人员宣布武成全死亡。

20 时 08 分，司机王文平拨打了 110 报警电话。

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡（武成全，男，汉族，65 岁，雅路汽车养护经营部经营者），直接经济损失 35 万。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

雅路汽车养护经营部在清洗危化品车辆时，防护措施不到位（未穿戴全身防护服，2m 以上高空作业时未系安全带），未按照要求在作业前进行有毒气体检测，作业场所安全管理存在漏洞，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总

局令第30号）第四、五条规定及《劳动法》第五十五条规定：从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格和《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第59号）第十二条之规定：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，造成武成全意外缺氧导致窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.危险品蒸罐清洗店需要办理个人营业执照、危化品操作证（特种作业操作证）等才可进行作业，雅路汽车养护经营部在不具备清洗危险化学品车辆常压罐体清洗（置换）作业资质情况下开展危化品车辆清洗作业，是导致事故发生的间接原因之一。

2.司机、押运员未了解洗车店是否具有清洗危化罐车的资质，未向武成全告知可能存在的硫化氢有毒气体危害和防护要求，对武成全违章作业未能及时制止，导致洗车店人员在人孔处冲洗罐体内部时意外跌入罐底死亡，是导致事故发生的间接原因之二。

3.锦州市交通运输局为该车核发的《道路运输证》显示该车的经营范围为危险货物运输3类，但事故发生前该车承运的硫氢化钠（含结晶水不低于25%）为8类，属于超范围经营，是导致事故发生的间接原因之三。

（三）事故性质及类型

经事故调查组调查认定，雅路汽车养护经营部“3·16”事故性质是一般生产安全责任事故，事故类型为中毒窒息事故。

四、事故暴露出的深层次问题和薄弱环节

（一）洗车店的行业监管部门不明确，日常对洗车店的监督

管理缺失。雅路汽车养护经营部的经营范围仅凭市场监督管理局核发的《营业执照》便自主开展经营活动，据调查，该洗车店从事危化品运输车辆清洗情况很早就存在，涉事危化品运输车辆在2023年2月14日就曾在雅路汽车养护经营部洗车，洗车废水经下水管道随意排放，无资质经营、随意排放污水的问题一直无人监管。

（二）锦州福泰物流有限公司安全主体责任落实不到位。经调查核实，锦州市交通运输局为该车核发的《道路运输证》显示该车的经营范围为危险货物运输3类，但事故发生前该车承运的硫氢化钠（含结晶水不低于25%）为8类，属于超范围经营。涉事车辆司机未随车携带危险货物运单。经调查询问，驾驶员、押运员均不了解运输介质的危险特性和应急处置方法，企业对司机、押运员教育培训管理不到位。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.武成全，雅路汽车养护经营部经营者，在不具备清洗危险化学品车辆常压罐体清洗（置换）作业资质和安全防护不到位的情况下，擅自清洗危险化学品车辆。对本次事故发生负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予责任追究。

2.司机王文平在不具备清洗危化品运输罐车资质的洗车店清洗车辆，在武成全未严格执行“先通风、再检测、后作业”要求和防护措施不到位等相关规定的前提下进行作业而未进行阻止，作业前安全提醒、提示不到位。违反了《危险化学品安全管理条例》第45条：运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理人员、

押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。考虑到司机王文平在事故发生后第一时间采取措施实施救援，及时拨打报警电话，并积极配合事故调查组的调查，建议函告锦州市交通运输局督促锦州福泰物流有限公司对司机王文平进行处理。

3. 押运员朱美芳在不具备清洗危化品运输罐车资质的洗车店清洗车辆，在武成全未严格执行“先通风、再检测、后作业”要求和防护措施不到位等相关规定的前提下进行作业而未进行阻止，作业前安全提醒、提示不到位。违反了《危险化学品安全管理条例》第45条：运输危险化学品的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员，应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。考虑到押运员朱美芳在事故发生后第一时间采取措施实施救援，及时拨打救援电话，并积极配合事故调查组的调查，建议函告锦州市交通运输局督促锦州福泰物流有限公司对押运员朱美芳进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

锦州福泰物流有限公司未按照规定制作危险货物运单；该车《道路运输证》显示的经营范围为危险货物运输3类，但事故发生前该车承运的硫氢化钠（含结晶水不低于25%）为8类，属于超范围经营，该公司对事故的发生负有领导责任，建议函告锦州市交通运输局对锦州福泰物流有限公司进行处理。

六、事故防范和整改措施

（一）加强洗车行业监管，深化安全生产全链条监管机制。建议成立由交通运输、市场监管、公安交警、应急管理、生态环境组成的联合整治小组，以“严控增量、规范现量”为原则开展分类整治，督促不符合经营条件的洗车行按要求整改提升，对拒不整改或整改不到位的，由各职能部门依职权采取强制措施，进一步规范洗车店经营行为。

（二）明确行业监管部门，督促落实主体责任。一些洗车店私自清洗危险化学品车辆且直接将洗车污水排至路面造成环境污染，建议由市政府按照业务相近的原则，明确行业监管部门，对全市洗车经营户开展摸底调查，建立登记台账，严厉查处超范围经营的洗车店。

（三）完善行业监管体系，形成事前联合管理。按照《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发[2019]18号），明确监管对象和范围，厘清监管事权，依法对市场主体进行监管，建立健全信息共享和协调合作机制，实现审批部门、行业主管部门及其他部门之间的信息实时传递和无障碍交换，有效形成工作合力，做到监管全覆盖，杜绝监管盲区和真空。

（四）建设危化品车辆大型停车场。为深入贯彻落实党中央、国务院关于危险化学品安全生产的实施意见，以及市委、市政府关于安全生产的一系列决策部署，进一步规范危险化学品运输车辆停放，预防和降低事故风险，建议由金昌经济技术开发区牵头，市公安局、市应急管理局、市交通运输局、市住建局、市生态环境局、市自然资源局配合，积极推动金昌市危险化学品运输车辆专用停车场建设，规范外来危险化学品运输车辆停放位置、清洗

过程，完善专用停车场各项配套设施，切实预防此类安全生产事故的发生。

雅路汽车养护经营部

“3·16”中毒窒息事故调查组